



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 98/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. צביה טיירי
2. זכריה טיירי
מרחוב בניהו 21 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. אבנר חי
2. דניאלה חי
מרחוב בניהו 21 רמת גן

פסק דין

1. הצדדים הינם שניים מבעלי דירות בבית ברחוב בניהו 21 רמת גן.
2. במסגרת הליך זה עותרים התובעים לקבלת סעדים בשלוש סוגיות – סילוק כלבי הנתבעים המוחזקים בחצר הסמוכה לחדר השינה של דירת התובעים, מרחק של פחות ממטר מחלון החדר, ואשר גורמים למטרדים. גיזום הגדר החיה בחצר דירת הנתבעים אל גובה שמתחת לחלון חדר השינה של דירת התובעים לשם צמצום חסימת אור ואויר. תיקון צינור המטפטף לנכס התובעים.
3. הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי בין הצדדים מחלוקת רבות שנים בענייני הרכוש המשותף ובניה בו והתובענה דינה להיות מסולקת מחמת התיישנות, מעשה בי-דין, שיהוי והשתק. לגופם של דברים נטען כי הכלבים מוחזקים בחצר מגודרת השייכת לנתבעים ואין הם יוצרים כל מטרד. התובעים מסרבים לבצע עבודות בנכס שלהם ולהתקין גדר אבן שתפריד בין החצרות, כך שאין מנוס משתילת צמחיה לאור חדירת התובעים לפרטיות הנתבעים בחצרם. בנוסף, הנתבעים התקינו מנוע מזגן לכיוון חצר הנתבעים שמטרתו להטריד, הם מחבלים במזיד בצמחייה והמרחק מחלון חדר השינה הינו כ- 2 מטרים ולא כנטען. לגבי צינור הניקוז הרי שאף שלא היה צורך בכך, הוא כבר הוחלף ותוקן עוד לפני קבלת כתב התביעה בידם.
4. ביום 31.03.15 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו הצדדים.
5. למען נוחות הדיון אתייחס לכל אחת משלושת הסוגיות הנדונות בהליך זה בנפרד.

מטרד הכלבים

6. סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 98/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

7. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי ההלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

8. העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

9. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

10. מכתב התביעה עולה כי עילת התביעה שעניינה סוגיית הכלבים הינה בעוולת המטרד הנזיקי. כך עולה במפורש בסעיפים 8 ו-9א לכתב התביעה.

11. הדבר גם עולה במפורש בדיון מיום 31.03.15 – הטענה בעניינם של הכלבים הינה בנוגע למטרד שאלו מייצרים (ר' עמוד 1 שורה 12 וכן שורות 21-22).

וידוגש, אין בהקשר זה כל מחלוקת קניינית או אחרת הנתונה לסמכותו של המפקח שעה שמוסכם כי הכלבים מוחזקים במתחם מגודר שבבעלות הנתבעים (עמוד 1 שורות 14-15).

12. כאמור, בכל הקשור לעוולת המטרד הנזיקי אינני מוסמך לדון ולפיקך אני מורה על מחיקת התביעה בהקשר זה.

גיוס הגדר החיה

13. על פי סעיף 3(א) לתקנון המצוי זכאי בעל דירה לדרוש מבעל דירה אחרת ביצוע תיקון בדירה האחרת שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון. בכלל הגדרת ה"דירה האחרת" נכללים גם שטחים בבית המצויים בבעלות אותו בעל דירה אחרת או בחזקתו הייחודית.

14. מן התמונות שהוצגו בפני (מוצגים ת/3 ו- ת/4 ונספח 7 לכתב ההגנה) אכן עולה כי גדר חיה העולה מעל לגובה חלון דירת התובעים יוצרת הפרעה ועשויה לפגוע בדירת התובעים. אעיר כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 98/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם מרחק הגדר מהחלון איננו "סנטימטרים ספורים" כנטען בכתב התביעה (סעיף 9.ב). והינו קרוב יותר למרחק הנטען על ידי הנתבעים (כ- 2 מטרים). אולם, גם במרחק שכזה צמחייה שגובהה עולה מעל לגובה החלון מפריעה, ודאי כאשר מעל לחלון זה גם הותקנה מרפסת (ר' מוצג ת/3).

15. זאת ועוד. הנתבע מאשר בעדותו את הצורך בגיזום הצמחייה לגובה הגדר, בין על פי הצהרתו המפורשת (עמוד 1 שורה 29) ובין לאור טענתו בכתב ההגנה כי הגדר החיה הותקנה בשל סירוב הנתבעים להתקין גדר אבן וכאשר מטרתה של זו למנוע חדירה לפרטיותו (עמוד 4 לכתב ההגנה). לא ניתן למנוע חדירה לפרטיות בבית משותף באמצעות בניית "חומות מגן" גבוהות, בין מאבן ובין מצמחייה.

16. לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לגזום את הגדר החיה שליד חלון חדר השינה בדירת התובעים (במקום המתועד במוצגים ת/3 ו- ת/4) עד לגובה גדר הרשת הקיימת וזאת בתוך 14 יום מהיום.

תיקון צינור

17. אין מחלוקת כי הצינור הנדון תוקן ואין עוד כל סעד נדרש בהקשר זה (עמוד 1 שורה 12 ועמוד 2 שורות 1-5). המחלוקת שבין הצדדים עניינה בנוגע למועד ביצוע התיקון.

18. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים והראיות שבפניי אני מוצא כי הדין הוא עם הנתבעים בהקשר זה.

19. אומנם, כתב התביעה הוגש ביום 15.02.15 והתשלום עבור התיקון בוצע יום לאחר מכן, ביום 16.02.15 (נספח 8 לכתב ההגנה). אולם, כתב התביעה נמסר לנתבעים (על פי אישור המסירה המתואר בתיק העזר) רק ביום 17.02.15, כפי שמעיד הנתבע – "יום אחרי התיקון קיבלתי את כתב התביעה הבית".

20. גם ההיסטוריה של המחלוקות שבין הצדדים ואף ההתכתבות הפרטנית בנוגע לליקוי הנטען (מכתבים שצורפו כנספחים לכתב התביעה) לא הצדיקו הגשת התביעה ובמועד שהוגשה.

21. לאור האמור אני מורה על דחיית התביעה בעילת תביעה זו.

סיכום

22. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כמפורט בסעיפים 12, 16 ו- 21 לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 98/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

23. לאור תוצאות ניהול ההליך כאמור והתנהלות הצדדים בתיק זה אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ב ניסן תשע"ה, 1 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב